

Asylverfahren: So lange wie seit 2017 nicht mehr Bundesamt für Migration und Gerichte sind stark überlastet.
Künstliche Intelligenz soll Abhilfe schaffen

Asylverfahren: So lange wie seit 2017 nicht mehr; Bundesamt für Migration und Gerichte sind stark überlastet. Künstliche Intelligenz soll Abhilfe schaffen

Die Welt

Mittwoch 19. März 2025

Copyright 2025 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Politik; S. 4; Ausg. 55

Length: 1211 words

Byline: Hannelore Crollly

Body

Im Juli 2024, gleich nach Beginn der Bundestags-Sommerpause, reiste Kanzler Olaf Scholz (SPD) nach Nürnberg zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), um sich den Beschwerden und Nöten der Mitarbeiter zu stellen. Er informierte sich über Hürden und Personallücken im Verwaltungsalltag, würdigte den Einsatz der von immer mehr Asylanträgen überlasteten Behörde und verhiess schnelle Hilfe, unter anderem in Form von Finanzspritzen für die Einführung Künstlicher Intelligenz (KI).

Die moderne Technologie sollte einen Turbo zünden helfen und die Bearbeitung der Asylanträge massiv beschleunigen, so der Plan. Denn Tempo und Qualität der Asylentscheidungen sind zentral für deren Akzeptanz, beteuerte Scholz.

Doch gut acht Monate nach der Stippvisite des Kanzlers hat das BAMF in Sachen Tempo weiter ein ganz dickes Problem: Statt schneller zu werden, hat sich die Arbeit der Behörde sogar weiter verlangsamt. Mit 8,7 Monaten war die durchschnittliche BAMF-Bearbeitungsdauer für Asylanträge im Gesamtjahr 2024 so lang wie seit 2017 nicht mehr. Im Jahr zuvor lag sie noch bei 6,8 Monaten. Und im Januar 2025 stieg die Gesamtverfahrensdauer für Erst- und Folgeanträge sogar noch weiter, nämlich auf zwölf Monate. Asylbewerber aus dem Bürgerkriegsland Sudan beispielsweise bekamen sogar im Schnitt erst nach 15 Monaten einen BAMF-Bescheid, obwohl ihre Schutzquote bei 99 Prozent liegt, im vergangenen Jahr also fast alle der 960 Asylbewerber anerkannt wurden.

Die gegenüber dem Vorjahr noch verlängerte Bearbeitungsdauer habe statistische Gründe, versuchte die Bundesregierung in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linke-Fraktion (Drucksache 20/15083) zwar zu beschwichtigen. Das BAMF fokussiere sich derzeit nun mal verstärkt auf den Rückstandsabbau von Verfahren mit hoher Liegezeit. Tatsächlich war die Zahl der Asylbewerber 2023 stark auf 329.000 Erstanträge geklettert, rund 51 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. 2024 lag die Gesamtzahl bei 230.000 Erstanträgen.

Asylverfahren: So lange wie seit 2017 nicht mehr Bundesamt für Migration und Gerichte sind stark überlastet.
Künstliche Intelligenz soll Abhilfe schaffen

Die Linke ist den Daten der Bundesregierung gegenüber jedoch grundsätzlich skeptisch. Sie bemängelt irreführende statistische Darstellungen : Die Regierung und das BAMF hätten in der Vergangenheit immer wieder neue Berechnungsmodelle zur Verfahrensdauer eingeführt, um behaupten zu können, das politisch vorgegebene Ziel der beschleunigten Bearbeitung und der kürzeren Verfahren sei erreicht, so der Vorwurf. Nicht berücksichtigt seien zudem sogenannte Widerrufsverfahren, die beispielsweise anstehen, wenn sich die Lage im Herkunftsland grundlegend geändert hat. Das betrifft derzeit insbesondere Syrien. Mit Blick darauf, dass das BAMF schon jetzt überlastet sei, müsse die Regierung daher dringend handeln, fordert Clara Büniger, Innenpolitikerin der Linken: Die Politik muss eine Lösung finden, um aufwendige Widerrufsverfahren bei anerkannten syrischen Geflüchteten möglichst zu vermeiden. Hunderttausende Widerrufsprüfungen wären für die Behörde kaum zu bewältigen und für die geflüchteten Menschen eine riesige Belastung.

Außerdem habe das Amt zumindest in der Vergangenheit häufig ausgesprochen fehlerhaft gearbeitet. Als Konsequenz daraus seien derzeit die Gerichte massiv überlastet. Etwa jeder vierte (24,4 Prozent) der von den Gerichten inhaltlich überprüften Bescheide erwies sich im Jahr 2023 als fehlerhaft beziehungsweise rechtswidrig , heißt es in der Kleinen Anfrage. In der Folge sei die Dauer der Klageverfahren gegen abgelehnte Asylanträge von 7,4 Monaten im Jahr 2016 auf 20,7 Monate im Jahr 2023 gestiegen. Für 2024 gibt die Bundesregierung bei einer Asylklage allein für die erste Instanz eine weitere Wartedauer von 16,7 Monaten bis zur Entscheidung an. Teilweise benötigen die Verfahren aber noch dramatisch länger Zeit mithin, in der die Kläger untergebracht und versorgt werden müssen, ohne arbeiten zu dürfen. Menschen aus Nigeria und Ghana, Iraner und Iraker, Russen oder Personen, deren Herkunft nicht eindeutig klar ist, sie alle halten sich im Schnitt zwischen 27 bis gut 36 Monate in Deutschland auf, bis endlich eine rechtssichere und unanfechtbare Entscheidung über ihren Aufenthaltsstatus da ist.

Dabei gelten Ghana (27,2 Monate) und Senegal (19,9 Monate) als sichere Herkunftsländer. Und auch für andere Staaten, deren Bürger wenig Chancen auf Asyl haben, dauern die Verfahren bis zur Rechtssicherheit nie kürzer als ein halbes Jahr. Bei Georgien etwa sind es 13,1 Monate, bei Montenegro 9,8, bei Nordmazedonien neun und bei Bosnien/Herzegowina 8,9 Monate.

Für die Parteien, die die aktuelle und künftige Bundesregierung bilden werden, spielt das Thema aber offenbar dennoch keine herausragende Rolle. Auf eine Anfrage von WELT, welche Konsequenzen aus der zugespitzten Lage beim BAMF und in den Gerichten zu ziehen seien, reagierten lediglich die FDP, die den Bundestag verlassen muss, und die AfD. Stephan Thomae, Parlamentarischer Geschäftsführer und Innenexperte der liberalen Fraktion, kritisiert die langen Asyl- und Asylgerichtsverfahren und den damit verbundenen dauerhaften Bezug von Asylbewerberleistungen. Damit würden teure finanzielle und personelle Ressourcen gebunden, die bei denen fehlten, die tatsächlich Hilfe benötigten. Eine echte Entlastung unseres Asylsystems ist möglich und dringend erforderlich. Hierzu muss die nächste Bundesregierung weitere sichere Herkunftstaaten ausweisen und Asylverfahren in Drittstaaten ermöglichen. Außerdem schlägt der Innenexperte vor, gerichtliche Entscheidungen auf spezialisierte Gerichte zu zentralisieren, Einzelrichter-Entscheidungen zur Regel zu machen und die Möglichkeiten des schriftlichen Verfahrens sowie der Digitalisierung zu nutzen.

Rheinland-Pfalz demonstriert beispielhaft, wie das funktionieren könnte. Dort sind die Asylverfahren am Verwaltungsgericht Trier gebündelt und die Richter auf gewisse Länder spezialisiert. Das vereinfacht und beschleunigt die Bearbeitung. Außerdem sind die Gerichte personell ausreichend ausgestattet, im Gegensatz zu vielen anderen Länder. Auch wurde bereits ein hoher Grad an Digitalisierung geschaffen: Es gibt nur noch elektronische Akten, auch der digitale Austausch mit anderen Behörden funktioniert besser als andernorts.

Hoffnungen ruhen auch auf dem sogenannten Asylaktendurchdringungsassistenten, den das Verwaltungsgericht Karlsruhe nutzt. Die KI erkennt nach Angaben des baden-württembergischen Justizministeriums automatisiert Informationen in der Akte, die für die Bearbeitung eines Asylverfahrens relevant sind. Diese werden mit einem digitalem Klebezettel markiert. So könnten die erforderlichen Daten wesentlich schneller in den Systemen der Justiz erfasst und die Akten für die Richter vorstrukturiert werden, heißt es. Mit Erfolg: In Baden-Württemberg benötigen die Verfahren im Schnitt nur 7,9 Monate.

Asylverfahren: So lange wie seit 2017 nicht mehr Bundesamt für Migration und Gerichte sind stark überlastet.
Künstliche Intelligenz soll Abhilfe schaffen

Innenexperte Christian Wirth von der AfD hält die meisten Verfahren aber für unnötig oder vermeidbar. Die EU habe sich verpflichtet, ihre Außengrenzen vor unerlaubten Einreisen zu schützen und ein wirksames Asylsystem zur Verfügung zu stellen. Beide Vertragsverpflichtungen erfüllt die EU nicht im Ansatz, sodass wir das EU-Asylsystem suspendieren und nationales Recht anwenden müssen, so Wirth. Wer aus einem sicheren Drittstaat einreise, müsse an den deutschen Außengrenzen zurückgewiesen werden.

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: DWBE-HP

Subject: DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); DEUTSCHER BUNDESTAG (90%); EINWANDERUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); KÜNSTLICHE INTELLIGENZ (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); STAATS- UND REGIERUNGSCHÄPTE (90%); GERICHTSPROZESSE (89%); POLITISCHES ASYL (89%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (74%); TECHNOLOGIE (71%)

Industry: KÜNSTLICHE INTELLIGENZ (90%)

Person: OLAF SCHOLZ (73%)

Geographic: NÜRNBERG, DEUTSCHLAND (79%); OSTAFRIKA (79%); SYRIEN (90%); SUDAN (79%)

Load-Date: March 18, 2025